불기소처분 이유 통지 청구서

수신 : 대한예수교장로회 안양노회 기소위원회 기소위원장

참조 : 안양노회장, 안양노회 임원회

발신 : 신성커뮤니티교회 박혜령, 황용남, 조영주, 이주리, 이하진

작성일자 : 2026 년 10 월 28 일

제목 : 사건 2026-3 불기소처분(각하)에 대한 이유 통지 청구 (헌법 권징 제 63 조)

하나님의 은혜와 평강이 안양노회 위에 함께하시기를 기원합니다.

안양노회 기소위원회는 사건 2026-3(안양노회 기소위원 고소(고발)건)에 대하여 2026 년 10 월 10 일 불기소처분(각하)을 결정하고, 그 취지를 고소인들에게 통지하였습니다. 고소인 박혜령 외 4 인은 헌법 권징 제 63 조에 따라 이 처분의 이유를 서면으로 통지하여 줄 것을 청구합니다.

1. 청구 근거

헌법 권징 제 63 조는 기소위원회가 불기소 결정을 한 경우 고소인의 청구가 있으면 10 일 이내에 그 이유를 서면으로 통지하도록 정하고 있습니다. 이 청구서는 그 청구입니다. 따라서 기소위원회는 이 청구서를 받은 날부터 10 일 이내에 처분 이유를 서면으로 통지할 의무가 있습니다.

2. 사건 경위

일자	내용	관련 조항
2026. 7. 10.	고소장 접수 — 기소위원 김승곤·이동열·류상선·김창민 4 인이 피고소인으로 기재됨	
2026. 7. 23.	「기소위원 제척 관련 법적 처리 이행 요청서」 제출	
2026. 7. 29.	노회 임원회 회신(안양노회 26-88) — 요청 각하	
2026. 7. 31.	이의제기서 제출	
2026. 10. 10.	불기소처분 결정(주문: 각하)	제 61 조
2026. 10. 20.	통지 기한 만료일 / 통지서 작성일	제 62 조 제 1 항
2026. 10. 27.	통지서 우편 발송(익일특급)	제 62 조 제 1 항
2026. 10. 28.	통지서 수령	제 64 조

3. 이 사건 처분의 절차상 문제

가. 결정 기한(제 61 조)을 지키지 않았습니다.

제 61 조는 기소위원회가 고소장을 송부받은 날부터 30 일 이내에 조사를 마치고 기소 여부를 결정하도록 정합니다. 필요하면 30 일을 연장할 수 있습니다. 연장해도 최대 60 일입니다.

고소장은 7 월 10 일 접수되었고, 결정은 10 월 10 일에 있었습니다. 접수일부터 92 일이 지났습니다. 송부가 한 달 뒤인 8 월 10 일에 이루어졌다고 가정해도, 연장 기간을 포함한 기한은 10 월 9 일에 끝납니다. 어느 쪽으로 계산해도 법정 기한을 넘긴 결정입니다.

고소인들은 기간 연장 결정을 통지받은 바도 없습니다.

나. 통지 기한(제 62 조 제 1 항)을 지키지 않았습니다.

제 62 조 제 1 항은 불기소 결정일부터 10 일 이내에 고소인에게 서면으로 통지하도록 정합니다. 결정일이 10 월 10 일이므로 기한은 10 월 20 일입니다.

통지서의 작성일자는 10 월 20 일입니다. 그러나 실제 우편 발송은 10 월 27 일이었고, 고소인들은 10 월 28 일에 받았습니다. 기한보다 일주일 늦게 발송되었습니다. 작성일자만 기한에 맞춘 것인지 확인이 필요합니다.

다. 결정 명의인이 곧 이 사건의 피고소인입니다.

통지서에 서명·날인한 기소위원장 김승곤, 서기 류상선은 이 사건의 피고소인입니다. 헌법 권징 제 8 조 제 1 항 제 4 호는 고소인 또는 피고소인인 위원을 그 사건에서 제척하도록 정합니다. 총회 제 102 회기 헌법해석사례 13 번도 제척 사유 있는 국원이 참여한 판결은 의결정족수를 갖추었더라도 헌법을 위반한 것이라고 해석하였습니다.

결국 피고소인들이 자신들에 대한 고소를 스스로 각하한 셈입니다. 누가 결정에 참여했는지, 제척을 어떻게 처리했는지, 헌법시행규칙 제 38 조 제 10 항에 따른 한시적 기소위원 보선이 있었는지가 처분의 효력을 좌우합니다.

4. 청구 및 요청 사항

가. 헌법 권징 제 63 조에 따라, 이 청구서를 받은 날부터 10 일 이내에 사건 2026-3 불기소처분(각하)의 이유를 서면으로 통지하여 주십시오. 이유에는 인정 사실, 각하 사유, 적용 조항이 구체적으로 담겨야 합니다.

나. 2026 년 10 월 10 일 불기소처분을 결정한 기소위원회 회의록 사본을 교부하여 주십시오. 회의 일시·장소, 참석 위원, 의결 방법과 결과가 포함되어야 합니다.

다. 제 61 조의 기간 연장 결정이 있었다면 그 결정 일자와 근거를, 통지서의 실제 발송 경위를 밝혀 주십시오.

교단 헌법이 기한을 정한 이유는 당사자의 권리를 지키기 위해서입니다. 기한은 고소인에게만 적용되는 것이 아닙니다. 기소위원회가 법이 정한 의무를 성실히 이행하여 주시기를 간곡히 요청드립니다.

2026. 10. 28.

신성커뮤니티교회 권사 박 혜 령 (인)

안수집사 황 용 남 (인)

권사 조 영 주 (인)

집사 이 주 리 (인)

집사 이 하 진 (인)